

0007597-61.2006.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Viviane Neves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

VIVIANE NEVES foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, cc artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 28 de outubro de 2006, por volta das 22h45min., na Avenida José ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Centro - CEP 18550-000, Fone: (15) 3263-2120, Boituva-SP - E-mail: boituva1@tjsp.jus.br

0007597-61.2006.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0007597-61.2006.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Viviane Neves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

VIVIANE NEVES foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, cc artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 28 de outubro de 2006, por volta das 22h45min., na Avenida José Marques Penteado, na Lanchonete Fruta Côco, na cidade de Iperó/SP e nesta comarca, guardava e trazia consigo, para comercializar, 11 (onze) invólucros envolvidos em papel alumínio de pedra pedra "crack", 24 (vinte e quatro) invólucros envolvidos em papel alumínio de "cocaína" e 02 (dois) invólucros contendo "maconha", apreendidas à fl. 15 e constatadas à fl. 16, sendo que guardava e trazia consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificada por edital (fl. 72), a ré apresentou defesa preliminar (fls. 63/64 e 221/223). A denúncia foi recebida (fl. 65).

Os autos foram suspensos em 13/11/2008 (fl. 73)

Regularmente citada em 07/02/2020 (fl. 213), foi realizada a instrução processual, com oitiva de três testemunhas de acusação e o interrogatório da ré.

Laudo toxicológico às fls. 44/47.

Em alegações finais orais, realizadas em audiência, o Ministério Público e a Defesa

pugnaram pela absolvição.

Folha de Antecedentes às fls. 280/282.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15, auto de constatação de substância entorpecente de fl. 16 e Laudo toxicológico às fls. 44/47.

A autoria não resultou demonstrada de modo suficiente e o melhor caminho é a absolvição.

O policial militar MAURO SÉRGIO COFANI disse em resumo, que se recordava dos fatos com detalhes, mesmo tendo acontecido há mais de quinze anos. Disse que na data dos fatos realizaram revista na ré e outro policial encontrou drogas com ela. Alegou que a ré era conhecida dos meios policiais e havia diversas denúncias de que ela vendia drogas.

Interrogada, a ré VIVIANE NEVES negou os fatos. Disse em resumo que à época dos fatos a ré era usuária de drogas e estava envolvida com pessoas que eram dependentes e traficantes de drogas e por isso acredita que os policiais acreditavam que ela também vendia drogas. Disse que naquele dia estava em um bar com seus amigos. Foi chamada para ir para fora do bar e viu que Hosana estava no local e havia drogas em cima do capô do carro. Na delegacia foi revistada e nada foi encontrado com ela. Disse que foi viciada em drogas por muitos anos e quando seu filho nasceu, quando tinha 25 anos, decidiu mudar de vida. Mostrou-se arrependida.

O policial Cofani informou que quem teria encontrado as drogas teria sido o policial Paulão Reis e acrescentou que o policial Reis faleceu em 2020 de covid. Alegou que não presenciou a localização das drogas.

Desse modo, não há provas de que a droga teria sido localizada com a ré. De outro lado, a versão ofertada pela ré é plausível.

Acrescento que ao longo desses anos a ré não se envolveu em nenhuma conduta desabonadora.

O melhor caminho é a absolvição.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para ABSOLVER a ré VIVIANE NEVES, da infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Publicada em audiência, saem todos intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Boituva, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA